



Nr. 236 Kabinettsitzung vom 28. November 1925, 11 Uhr

R 43 I/1406 , Bl. 301-306

Anwesend: Luther, Brauns, Geßler, Stingl, Krohne, Graf v. Kanitz; RSparKom. Saemisch; RKom. Kuenzer; StS Meissner, Bredow, Geib, Joel, Hagedorn, Trendelenburg, Zweigert; MinDir. Pünder, Kiep, Ritter, Grieser, Köpke, v. Brandt, Ernst; MinR Schuster, Weigert; ORegR Scholz; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die vorläufige Anwendung von Wirtschaftsabkommen.
2. a) Entwurf eines Gesetzes gegen Ringbildung. b) Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung der Gewerbeordnung. c) Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung der Verordnung gegen den Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen.
3. Denkschrift über die Sozialversicherung 1924/1925.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Erhöhung der Erwerbslosenunterstützungssätze.
5. Entwurf eines Gesetzes über das vorläufige Wirtschaftsabkommen zwischen dem deutschen Reich und Spanien.
6. Bewilligung eines Reichszuschusses in Höhe von 1 Million Mark im Reichshaushalt für 1926 für den Erweiterungsbau des deutschen Stadions. [...]
7. Zuschüsse an Reedereien für Neubauten auf deutschen Werften. [abgesetzt]
8. Reichskommissar in Koblenz. [abgesetzt]
9. Außerhalb der Tagesordnung: Überwachung des Rundfunks.

1. Entwurf eines Gesetzes über die vorläufige Anwendung von Wirtschaftsabkommen.

Ministerialdirektor Ritter (Ausw.Amt) berichtete über die Vorlage¹.

¹ Der am 21. 11. vorgelegte Entw. ermächtigt die RReg., „Wirtschaftsabkommen mit ausländischen Staaten im Falle eines dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses vorläufig, jedoch längstens für die Dauer von drei Monaten vom Tage der Unterzeichnung ab anzuwenden“. In beigefügter Begründung wird erklärt, das Gesetz solle der RReg. die Möglichkeit geben, den schnell wechselnden außenhandelspolitischen Verhältnissen in dringenden Fällen mit der nötigen Elastizität folgen zu können (R 43 I/1085, Bl. 267-273).

Der *Reichskanzler* hielt das Vorgehen für sachlich geboten, es frage sich nur, ob die Vorlage politisch zweckmäßig sei. Er glaube, daß man die Vorlage einbringen sollte.
Einwände wurden nicht erhoben. Das *Kabinett* stimmte der Vorlage zu ².

2. a) Entwurf eines Gesetzes gegen Ringbildung. b) Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung der Gewerbeordnung. c) Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung der Verordnung gegen den Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen ³.

Staatssekretär *Trendelenburg* berichtete. Die Gesetzentwürfe seien das Ergebnis der Ressortbesprechungen, die auf Grund der letzten Kabinettsbeschlüsse stattgefunden hätten. Bezüglich des Gesetzentwurfs betreffend Abänderung der Gewerbeordnung möchte er nochmals die grundsätzliche Bedeutung der darin vorgesehenen Behandlung des Handwerks zur Sprache bringen. Er befürchte nach wie vor, daß dieses Gesetz als ein Sondergesetz von den Handwerkern empfunden werde und daß damit den gemäßigten Kreisen des Handwerks die Möglichkeit genommen werde, weiter im Sinne der Regierungsaktion zu arbeiten ⁴. Es habe auch in den letzten Tagen eine Ausschußsitzung des Reichsverbands des Deutschen Handwerks in Berlin stattgefunden, die grundsätzliche Beschlüsse im Sinne der Regierungsaktion gefaßt habe ⁵.

Staatssekretär *Hagedorn* berichtete über die vom Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft vorgelegten Abänderungsanträge (vgl. Anlage) ⁶.

Der *Reichskanzler* hielt es für die entscheidende Frage, ob es um des Zieles willen politisch richtig sei, die Vorlage jetzt zu verabschieden oder die Verabschiedung dem kommenden Kabinett zu überlassen. Dabei sei zu berücksichtigen, daß der Reichstag den Entwurf wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten erledigen werde. Ein Zurückhalten der Vorlage werde allerdings wohl als Schwäche

² Der GesEntw. wird vom RT mit der ergänzenden Bestimmung, daß für die vorläufige Anwendung von Wirtschaftsabkommen die jeweilige Zustimmung des RR und eines Ausschusses des RT einzuholen sei, am 2.7.26 angenommen (RT-Drucks. Nr. 2389, Bd. 409 und RT-Bd. 390, S. 7855). Zur Verkündung s. RGBL. II, S. 421.

³ Diese Entwürfe waren vom RWiM am 20. 11. in Ausführung der Kabinettsbeschlüsse vom 25. 8. und 9. 11. (Dok. Nr. 151 und 219, P. 1) vorgelegt worden. Der in der Kabinettsberatung vom 9. 11. noch als eigenständig behandelte GesEntw. über die Einführung eines festen Brotgewichts ist in den GesEntw. über die Änderung der Gewerbeordnung einbezogen. Noch nicht vorgelegt wurde der GesEntw. über die Aufhebung der Geschäftsaufsicht. StS Joel teilte dazu am 21. 11. mit: Der Entwurf sei nicht kabinettstreu, Verhandlungen mit Ländervertretern und Sachverständigen hätten bisher zu keinem Ergebnis geführt (Vermerk Grävell's vom gleichen Tage in R 43 I/1155, Bl. 297).

a) Der Entwurf eines Gesetzes gegen Ringbildung bestimmt u. a., daß bei Ausschreibungen jeder Art der Anbietende verpflichtet ist, dem Ausschreibenden gegenüber zu erklären, ob er an einer Vereinbarung oder einer Maßnahme zur Beschränkung des Wettbewerbs beteiligt ist. Wissentlich unrichtige Mitteilungen werden mit Geldstrafe oder Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

b) Der Gesetzentwurf über die Änderung der Gewerbeordnung (vom 26.7.1900, RGBL., S. 871) enthält: 1) eine Ergänzung des § 73 der Gewerbeordnung, nach der die obersten Landesbehörden den Verkauf von Brot zu bestimmten Gewichten anordnen können; 2) eine Änderung des § 92 c der Gewerbeordnung dahin, daß Ordnungsstrafen nicht verhängt werden dürfen, weil ein Innungsmitglied sich an Preisfestsetzungen oder Geschäftsbedingungen nicht gehalten hat; 3) eine Änderung des § 96 der Gewerbeordnung, nach der die RReg. berechtigt sein soll, Verbänden und Innungen die Festsetzung von Preisen und Geschäftsbedingungen zu untersagen; 4) eine Ergänzung des § 97 der Gewerbeordnung dahin, daß Innungen aufgehoben werden können, wenn sie sich gesetzwidriger Handlungen und Unterlassungen schuldig machen.

c) Der Gesetzentwurf betr. Abänderung der VO gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen (sogen. „Kartellverordnung“, s. Anm. 12 zu Dok. Nr. 145) sieht vor, daß diese VO nunmehr auch gegen diejenigen Verbände, deren Bildung in Gesetzen und VOen angeordnet ist (d. h. die sogen. Zwangssyndikate, z. B. Kalisyndikat, Kohlensyndikate), zur Anwendung gelangen kann (R 43 I/1155, Bl. 291-296, hier: Bl. 296).

⁴ In den Monaten August bis November hatten sich zahlreiche Handwerks- und Handelsverbände, Industrie- und Handelskammern sowie Konsumvereine in Eingaben an die Rkei positiv zur Preissenkungsaktion geäußert und der RReg. Unterstützung zugesagt (R 43 I/1154/55).

⁵ Der Ausschuß hatte am 25. 11. in Berlin erklärt, die Preissenkungsmaßnahmen der RReg. nachhaltig unterstützen zu wollen, zugleich aber betont, daß er das wirksamste Mittel zur Bekämpfung der Teuerung in der Wiederherstellung des noch immer „empfindlich gestörten freien Spiels der Kräfte in allen Zweigen der Wirtschaft“ sehe (nach „Tägliche Rundschau“ vom 27. 11.).

⁶ Beigefügt ist ein Schreiben des REM an StSRkei vom 27. 11., worin vorgeschlagen wird: Der vom RWiM beantragten Ergänzung des § 73 der Gewerbeordnung (vgl. oben Anm. 3) ist noch hinzuzufügen: Die obersten Landesbehörden können ferner anordnen, „daß die Bäcker und die Verkäufer von Brot, dessen Gewicht vorgeschrieben ist, nur feilhalten dürfen, wenn das Gewicht auf dem Brot durch eingedrückten Stempel bezeichnet ist“.

ausgelegt werden. Eine Rücksichtnahme auf die Wirtschaftspartei komme nicht mehr in Betracht. Auch bei der Beurteilung der Frage der Mehrheitsbildung des künftigen Kabinetts spiele die Wirtschaftspartei keine Rolle. In den übrigen Parteien sei die Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf eine Frage der inneren Kraft der Parteien. Zu berücksichtigen sei die Stimmung, die gestern bei dem Kartelltag zum Ausdruck gekommen und die dahin gegangen sei, daß es der Regierung um die Preisabbauaktion doch nicht ernst sei⁷. Diese Stimmung dürfe man nicht aufkommen lassen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* sprach sich für die Vorlage aus.

Der *Reichsarbeitsminister* bat um Mitteilung, wie sich die Bestimmungen des Gesetzentwurfs zu dem entsprechenden Vorgehen gegen die Kartelle verhielten. Wenn eine analoge Behandlung bei den Kartellen vorläge, trage er keine Bedenken, dem Gesetzentwurf zuzustimmen.

Staatssekretär *Trendelenburg* erwiderte, daß eine volle Analogie nicht gegeben sei. Innungen seien keine Kartelle und sollten auch keine Kartelle werden. Gerade der Kartellcharakter, den die Innungen angenommen hätten, solle wieder beseitigt werden. Bei den Kartellen würden lediglich Auswüchse bekämpft⁸.

Der *Reichskanzler* bat um Bestätigung der Auffassung, daß zwar mit verschiedenen Methoden entsprechend den verschiedenen Rechtskonstruktionen der Kartelle und Innungen vorgegangen werde, daß sachlich aber das gleiche Ziel verfolgt werde.

Staatssekretär *Trendelenburg* bestätigte diese Auffassung.

Der *Reichskanzler* bat um Äußerung, ob es nicht möglich sei, die grundsätzlich paritätische Behandlung von Innungen und Kartellen in der Begründung klarzulegen.

Staatssekretär *Trendelenburg* erwiderte, daß dies möglich sei, wenn dabei die juristische Seite der Frage außer Betracht gelassen werde.

Der *Reichskanzler* schlug daraufhin vor, den Gesetzentwurf den gesetzgebenden Körperschaften vorzulegen und in der Begründung die grundsätzliche Einstellung der Reichsregierung zum Ausdruck zu bringen.

Der *Reichsarbeitsminister* wünschte den Text des Gesetzentwurfs derart geändert, daß nicht von vornherein der Eindruck einer Sondergesetzgebung entstehe.

Der *Reichskanzler* bat um Mitteilung, was seitens des Handwerks bereits geschehen sei.

Staatssekretär *Trendelenburg* erwiderte: nichts Besonderes. Die Aktion der Regierung könne man durch die Maßnahmen des Handwerks selbst nicht als wesentlich gefördert ansehen. Jedoch lägen die Dinge auch nicht so, daß man sagen könne, das Handwerk habe vollständig versagt. Das Tempo sei nur langsam und dies liege an der Verfassung des Handwerks.

Der *Reichskanzler* schlug daraufhin vor, die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb⁹ an die Spitze zu stellen und die jetzt voranstehenden Bestimmungen folgen zu lassen.

Dem wurde zugestimmt.

Der *Reichskanzler* stellte daraufhin fest, daß die Gründe für die Einbringung des Gesetzentwurfs überwiegend seien und das Kabinett dem Gesetzentwurf mit der Maßgabe zustimme, daß der Text entsprechend den gegebenen Anregungen geändert werde.

Was die Geschäftsaufsicht anbetreffe, so sei er der Meinung, daß der Gesetzentwurf betreffend Aufhebung der Geschäftsaufsicht jetzt miterledigt werden müsse. Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt seien entscheidende Bedenken gegen die Aufhebung nicht zu erheben.

Staatssekretär *Joel*, der später zur Beratung dieses Punktes erschien, erklärte, daß er in der Lage sein würde, den Gesetzentwurf, jedoch ohne Begründung, bis Sonnabend, den 5. Dezember, dem Kabinett kabinettstreu vorzulegen. Allerdings müßten dann die Verhandlungen mit den Ländern

⁷ Über diese Berliner Tagung der Kartellstelle des Reichsverbandes der Dt. Industrie ein ausführlicher Bericht in „Tägliche Rundschau“ vom 27. 11.

⁸ Vgl. dazu Anm. 9 zu Dok. Nr. 151 und Anm. 7 zu Dok. Nr. 163; vgl. ferner die Mitteilungen Schäffers in der Chefbesprechung beim RPräs. am 26. 11. (Dok. Nr. 233).

⁹ Betrifft die Ergänzung des § 97 der Gewerbeordnung, s. oben Anm. 3 unter b4.

im wesentlichen dem Reichsrat vorbehalten werden. Mit Preußen könne jedoch schon inzwischen verhandelt werden. Erforderlich sei, daß die Ressorts durch schnelles Arbeiten das Reichsjustizministerium bei der Fertigstellung des Gesetzentwurfs unterstützten.

Das Kabinett beschloß, das Reichsjustizministerium zu ersuchen, den Gesetzentwurf bis Sonnabend, den 5. Dezember, dem Kabinett kabinettstreu vorzulegen. Die Begründung könne nachgereicht werden¹⁰.

3. Denkschrift über die Sozialversicherung 1924/1925¹¹.

Der *Reichsarbeitsminister* berichtete über die Vorlage¹² und beantragte die Zustimmung des Kabinetts zur Veröffentlichung der Denkschrift.

Der *Reichskanzler* vermißte in der Denkschrift die Behandlung der Erwerbslosenfürsorge.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, daß er nichts dagegen einzuwenden habe, wenn auch darüber eine Denkschrift ausgearbeitet und gleichzeitig mit der vorliegenden Denkschrift veröffentlicht werde. Der Aufwand in der Erwerbslosenfürsorge beziffere sich für 1924 auf 250 Millionen Mark.

[Das Kabinett beschloß die Veröffentlichung der Denkschrift mit der Maßgabe, daß gleichzeitig eine Denkschrift über die Erwerbslosenfürsorge herausgegeben werde. Beide Denkschriften sollten mit gemeinsamem Anschreiben dem RR und dem RT zugeleitet werden. Die endgültige Beschlußfassung werde am 5. 12. erfolgen¹³.]

4. Außerhalb der Tagesordnung: Erhöhung der Erwerbslosenunterstützungssätze.

Der *Reichsarbeitsminister* berichtete über die Lage und die Vorschläge des Reichsarbeitsministeriums betreffend Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung – vgl. Anlage –¹⁴.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß bezüglich der Beamtenbesoldung mit dem Reichstag vereinbart worden sei, vor dem 9. Dezember keine Entscheidungen zu treffen. Er sei sehr besorgt, wenn jetzt auf dem Gebiet der Erwerbslosenfürsorge vor diesem Termin etwas geschehe.

Ministerialdirektor von *Brandt* erklärte, daß das Reichsfinanzministerium noch nicht habe Stellung nehmen können.

Ministerialrat *Weigert* teilte mit, daß vor einer Verhandlung im Reichstagsausschuß, wenn man zu einer Verständigung überhaupt kommen wolle, mit den Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhandelt werden müsse und dazu Richtlinien erforderlich seien.

¹⁰ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 242, P. 1.

¹¹ Die Herstellung umfassender Übersichten über die sozialpolitischen Belastungen der dt. Wirtschaft war seit Frühjahr 1925 Gegenstand kontroverser Erörterungen zwischen RArbMin. und RWiMin., wobei zunächst keine Übereinstimmung u. a. über die Gesamthöhe der finanziellen Aufwendungen für 1925 erzielt werden konnte. So vermochte der RArbM erst am 21. 8. eine vorläufige Denkschrift vorzulegen, die nach dem Ergebnis mehrerer Ressortbesprechungen im Oktober weitgehend umgearbeitet werden mußte (zahlreiche Schriftwechsel, Eingaben der Wirtschaftsverbände und Besprechungsvermerke in R 43 I/2088).

¹² Die Denkschrift (34 Seiten) wurde vom RArbM am 20. 11. an die Rkei übersandt. Sie behandelt die Invalidenversicherung, die Angestelltenversicherung, die Unfallversicherung, die Knappschaftsversicherung und die Krankenversicherung. Die Gesamtergebnisse der sozialen Belastung lauten: 1913 = 1 430,5 Mio M, 1924 = 2 005,9 Mio M, 1925 = 2 362,1 Mio M (R 43 I/2088, Bl. 267-285, hier: Bl. 285). Nähere Einzelheiten s. in der am 5. 12. dem RT vorgelegten Fassung (RT-Drucks. Nr. 1651, Bd. 405).

¹³ S. Dok. Nr. 242, P. 5.

¹⁴ Beiliegend eine undatierte, nicht unterzeichnete Aufstellung „Zu den Anträgen des Reichstags in der Erwerbslosenfürsorge“, in der eingangs mitgeteilt wird, daß Parteien und Gewerkschaften unter dem Eindruck der steigenden Arbeitslosenziffern (15. 11.: 473 000, 1. 12.: 673 000, 15. 12.: 1 062 000) Erhöhungen der Unterstützungssätze bis zu 50% gefordert hätten. Der Sozialausschuß des RT werde am 1. 12. zusammentreten und zweifellos eine eindeutige Stellungnahme der RReg. verlangen. Wolle man den RT von zu weit gehenden Entschlüssen abhalten, so sei sofortige Beschlußfassung in folgender Richtung erforderlich: 1) Anhebung der Unterstützungssätze für den ledigen Arbeitslosen von bisher 1,35 (vgl. Anm. 10 zu Dok. Nr. 5) auf 1,60 RM, für Mann, Frau und zwei Kinder von bisher 2,55 auf 2,95 RM. 2) Einbeziehung der höher bezahlten Angestellten bis zur Grenze der Angestelltenversicherung in die Erwerbslosenfürsorge.

Der *Reichskanzler* schlug daraufhin vor, daß zunächst eine ordnungsmäßige Ressortbesprechung stattfinde. Käme diese Ressortbesprechung zu dem Ergebnis, daß aus politischen Gründen mit irgendeiner Richtlinie schon jetzt in die Sache hineingegangen werden müsse, so sei das Kabinett schon jetzt mit dem Vorgehen einverstanden. Gelänge jedoch eine Verständigung nicht, dann sei die Angelegenheit bis zum 9. Dezember ruhen zu lassen. Der Reichsarbeitsminister könne es vielleicht übernehmen, zu einer Chefbesprechung einzuladen.

Das *Kabinett* erklärte sich mit diesem Vorschlage einverstanden. Die Chefbesprechung wird bereits am Montag, dem 30. November, stattfinden¹⁵.

5. Entwurf eines Gesetzes über das vorläufige Wirtschaftsabkommen zwischen dem deutschen Reich und Spanien.

Ministerialdirektor *Ritter* berichtete über die Vorlage¹⁶. Er bat, mit Rücksicht auf die schwebenden Verhandlungen über ein Definitivum von einer Begründung des Gesetzentwurfs absehen zu dürfen. Das *Kabinett* stimmte der Vorlage und dem Antrage betreffend Begründung zu¹⁷.

6. Bewilligung eines Reichszuschusses in Höhe von 1 Million Mark im Reichshaushalt für 1926 für den Erweiterungsbau des deutschen Stadions. [...]

7. Zuschüsse an Reedereien für Neubauten auf deutschen Werften. [abgesetzt]

8. Reichskommissar in Koblenz. [abgesetzt]

9. Außerhalb der Tagesordnung: Überwachung des Rundfunks¹⁸.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß zwischen Regierung und Reichsrat eine grundsätzliche Verständigung herbeigeführt worden sei¹⁹. Frage sei, ob zweckmäßigerweise jetzt im Hinblick auf die politi-

¹⁵ Über das Ergebnis dieser Chefbesprechung berichtet der RArbM mit Schreiben an StSRkei vom 4. 12.: Das RArbMin. sei ermächtigt worden, den wirtschaftlich Beteiligten gegenüber eine Erhöhung der Unterstützungssätze zu betreiben, die 10% für Hauptunterstützung und Familienzuschläge oder 13% für Hauptunterstützung nicht überschreiten dürfe. Auf Grund dieses Beschlusses habe das RArbMin. mit Arbeitnehmervertretern im Verwaltungsrat des Reichsamts für Arbeitsvermittlung Fühlung genommen, jedoch feststellen müssen, daß die vorgesehenen Erhöhungssätze keine geeignete Grundlage für weitere Verhandlungen darstellen würden (R 43 I/2030, Bl. 121 f.). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 245.

¹⁶ Der GesEntw. über das am 18. 11. in Madrid unterzeichnete Abkommen, vom AA am 21. 11. übersandt, gewährt der span. Einfuhr die Zölle des bestehenden dt. autonomen Tarifs (s. RGBL. 1902, S. 303), darüber hinaus ermäßigte Zollsätze für Tomaten, Weintrauben, Bananen, Apfelsinen und Sardinen. Spanien gewährt der dt. Einfuhr die Zollsätze der zweiten Spalte des span. Tarifs (s. Anlage B der span. Note an die dt. Delegation vom 25. 7., R 43 I/1117, Bl. 321-323). Das Abkommen soll vom Tage des Inkrafttretens (18. 11.) an sechs Monate in Geltung bleiben (R 43 I/1117, Bl. 387-389).

¹⁷ Der Entw. wird vom RT am 7.1.26 angenommen (RT-Drucks. Nr. 1728, Bd. 406, RT-Bd. 388, S. 5394). Zur Verkündung s. RGBL. II, S. 149.

¹⁸ Über die langwierigen Verhandlungen zwischen Reich und Rundfunkgesellschaften, die bisher nicht zu einer umfassenden Regelung der Rechtsverhältnisse des Rundfunks, sondern nur zur Erteilung vorläufiger Sendelizenzen (März 1924) geführt hatten, vgl. die aus den Akten der Rkei gearbeitete Darstellung bei Lerg, Die Entstehung des Rundfunks in Deutschland, S. 138 ff.; vgl. auch Bausch, Der Rundfunk im politischen Kräftespiel der Weimarer Republik 1923-1933, S. 28 ff.

¹⁹ Hierüber hatte das RIMin. in einer Kabinettsvorlage vom 25. 11. berichtet: Die Vereinigten Ausschüsse des RR hätten am 6. 11. den Entw. einer den Rundfunkgesellschaften zu erteilenden Sendegenehmigung erörtert, der den Ländern vom RIMin. in einer „Denkschrift über den Rundfunk“ (60 Seiten, R 43 I/1999, Bl. 354-388) am 14. 10. unterbreitet worden sei. Bedenken hätten nur Preußen und Bayern erhoben, und zwar gegen Art. 2 Ziffer 2, welche lautet: „Der Nachrichten- und Vortragsdienst ist nach allgemeinen Richtlinien auszuführen, die vom Reichsministerium des Innern im Benehmen mit dem Reichsrat erlassen werden.“ Beide Länder hätten erklärt, der Erlaß der Richtlinien müsse Sache der Länder sein. Darüber hinaus habe Preußen in bezug auf die als Nachrichtenstelle des Reichs vorgesehene „Drahtloser Dienst A.G.“ (deren Aufgaben in der „Denkschrift über den Rundfunk“

schen Verhältnisse diese Regelung noch durchgeführt werden solle. Für die Erledigung spreche, daß die Frage sehr schwierig und eine Lösung wahrscheinlich nicht gefunden werde, wenn sie hinausgezögert würde. Dagegen spreche, daß der Entwurf der Regelung noch unter dem Minister Schiele hergestellt sei und daher Angriffe von Links erfolgen könnten. Er habe sich deshalb mit dem Preußischen Ministerpräsidenten in Verbindung gesetzt und ihn ersucht, sich nicht nur als Ministerpräsident, sondern auch als Angehöriger der sozialdemokratischen Partei dafür einzusetzen, daß bei Durchführung der Regelung parteipolitische Schwierigkeiten später nicht zu erwarten seien. Der Preußische Ministerpräsident habe erklärt, daß, falls irgendwelche Angriffe kommen sollten, er entgegenhalten würde, daß die Regelung auf ausdrücklichen Wunsch Preußens erfolgt sei. Damit schienen alle Bedenken ausgeräumt zu sein und er glaube, daß man der Regelung zustimmen könne.

Oberregierungsrat Scholz trug die Grundsätze – vgl. Anlagen –, die für die Überwachung des Rundfunks maßgebend sein sollten, vor²⁰.

Das *Kabinet* stimmte den Grundsätzen zu und erklärte sich damit einverstanden, daß auf der Grundlage dieser Grundsätze die Verhandlungen zu Ende geführt würden²¹.

ausführlich behandelt werden) die Forderung erhoben, daß ein Preußen genehmes Mitglied in den Vorstand der „Drahtloser Dienst A.G.“ berufen werde. Das RIMin. habe zugesagt, diesen Wünschen weitgehend zu entsprechen (R 43 I/1999, Bl. 395-397).

²⁰ Folgende Anlagen sind beigelegt: 1) Entwurf der Bestimmungen für den Überwachungsausschuß der Sendegesellschaften, worin es u. a. heißt: Bei jeder Sendegesellschaft wird ein Überwachungsausschuß gebildet. Er besteht aus drei Mitgliedern, von denen eines vom Reich, die anderen von den zuständigen Landesreg. zu bestimmen sind. Der Ausschuß hat sich über das Programm des Senders zu unterrichten. Er kann jede erforderliche Auskunft verlangen und dazu Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen. Er ist berechtigt, gegen das Programm Einspruch zu erheben. Die Gesellschaft hat dem Einspruch stattzugeben. 2) Entwurf zur Neufassung des Art. 2 Ziffer 2 der Sendegenehmigung (vgl. Anm. 19), welcher vorschreibt: Der Nachrichten- und Vortragsdienst der Sendegesellschaften ist nach den „Richtlinien für den Nachrichten- und Vortragsdienst“ auszuführen. 3) Neufassung des Entwurfs der Richtlinien für den Nachrichten- und Vortragsdienst der Sendegesellschaften, die u. a. bestimmt: „Der Rundfunk dient keiner Partei. Sein gesamter Nachrichten- und Vortragsdienst ist daher streng überparteilich zu gestalten.“ Die Gesellschaften erhalten die von ihnen zu verbreitenden Nachrichten durch Vermittlung einer vom Reich bestimmten Nachrichtenstelle (die „Drahtloser Dienst A.G.“). Die von der Nachrichtenstelle als „Auflagennachrichten“ bezeichneten Nachrichten müssen unverzüglich, unverkürzt und unverändert verbreitet werden. In teilweiser Berücksichtigung der Wünsche Preußens und Bayerns (vgl. Anm. 19) heißt es dann in Art. 5: Die Gesellschaften sind verpflichtet, außer den Auflagennachrichten der Nachrichtenstelle auch solche Nachrichten unverzüglich zu verbreiten, die ihr mit dieser Auflage von den zuständigen Landesreg. zugeleitet werden (R 43 I/1406, Bl. 349-355).

²¹ Über den Fortgang dieser Verhandlungen, die sich bis Frühjahr 1926 hinziehen, reiches Material, insbes. Besprechungsprotokolle der RR-Ausschüsse in R 43 I/2000. Die oben erörterten Regelungen treten mit Wirkung vom 1.3.26 in Kraft. Sie werden von RIM Kütz am 2.12.26 dem RT zur Kenntnisnahme vorgelegt (RT-Drucks. Nr. 2776, Bd. 411).

Zitierhinweis

Nr. 236 Kabinettsitzung vom 28. November 1925, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 910–917 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D236>